

宁夏医科大学货物招标（采购）合同

项目名称：2020 年中央支持地方高校改革发展资金地方配套设备
采购项目

招标委托代理机构：中天世纪国际招标有限公司

招标编号：ZTSJ-NZC/A19372

2019 年 10 月

招标（采购）领导小组办公室制

甲方（需方）：宁夏医科大学

乙方（供方）：宁夏思旺达科贸有限公司

合同编号：NY2019032

签约地点：宁夏医科大学

根据《中华人民共和国合同法》及 2019 年 9 月 27 日自治区公共资源交易服务中心、中天世纪国际招标有限公司 2020 年中央支持地方高校改革发展资金地方配套设备采购项目的招标结果和招标文件 ZTSJ-NZC/A19372 的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1. 合同项目

1.1. 合同设备清单（详见附表）

1.2. 乙方负责合同设备的安装及调试。

2. 合同总价

总价为人民币（大写）：壹佰壹拾伍万捌仟元整，即：（小写）1,158,000.00 元，该合同总金额包括：设备包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3. 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息。所有附件及本项目的招投标文件、协议等均为本合同不可分割的部分。

4. 技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的厂家测试报告。所有设备及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

5. 合同设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1. 合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及

防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2. 交货期及交货地点

5.2.1. 交货期：自合同签订之日起 30 天内。

5.2.2. 交货地点：宁夏医科大学雁湖校区。

5.3. 合同设备的安装调试

5.3.1. 乙方负责合同项下的设备安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2. 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4. 测试验收

5.4.1. 合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后三个工作日内进行验收，验收应在甲、乙双方联同有关验收部门共同参加下进行。

5.4.2. 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.4.3. 验收标准、方法：严格按照招投标文件执行。甲乙双方按照中标合同对所有设备的名称、型号、规格、生产厂家、技术参数、台件数、金额以及设备质量等进行逐项验收，并在交接清单上由双方代理人签字予以确认。同时，乙方必须将设备的合格证、说明书、保修卡及其它相关资料交付甲方。验收时，以上项目若与中标合同不符，甲方应及时向乙方提出异议。乙方应在甲方提出异议后 5 个工作日内按甲方要求进行处理，否则甲方不予验收。

5.4.4. 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成设备短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装

调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

- 5.5. 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6. 质量保证及售后服务

- 6.1. 乙方保证合同设备是通过合法渠道进货的、全新的、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同及合同附件的要求，所需配件应为原厂（制造商）配件。
- 6.2. 以书面形式提供设备原厂家承诺的质量保证。
- 6.3. 投标设备免费保修期按厂家标准执行，但不少于一年，所有免费保修期从设备验收合格之日起计算，并保证保修期后的零配件供应和提供及时的维修服务。
- 6.4. 质保期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后2小时内响应，故障排除时间为24小时。
- 6.5. 免费安装调试。乙方为甲方提供免费的操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。
- 6.6. 乙方必须提供设备扩容、升级方面的技术支持服务。
- 6.7. 设备交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护。
- 6.8.1. 保修期内，乙方负责对其提供的系统及全部设备进行维修，不再向甲方收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
- 6.8.2. 所有设备保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

6.8.3. 保修期内，乙方应负责设备运行的稳定性。负责免费更换故障部件。若乙方提供的设备在功能上和性能上达不到设计要求的，甲方有权要求乙方进行及时完善的修改。

6.8.4. 乙方应于验收后向甲方提供项目各项详细验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

6.8.5. 技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的设备资料。

6.9. 乙方建立质量跟踪档案，对甲方进行每月一次的定期回访（电话或现场），以保证货物的正常高效运行。

6.10. 因设备的质量问题而发生争议，由宁夏质检部门进行质量鉴定。设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

7. 付款方式

合同签订后，乙方按合同要求供货，待设备验收合格，甲方依据合同约定向乙方支付合同总价款的 90%。一年质保期满后，乙方所供设备无质量问题，且执行完合同全部相应条款，并提供服务履行合同无任何质量问题，甲方向乙方支付合同总价款的 10% 质保金。

8. 技术服务

乙方应派人员到甲方指定地点配合工作。

9. 不可抗力

9.1. 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2. 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10. 索赔

10.1. 验收不合格，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2. 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- (1) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。
- (2) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和 risk 并承担甲方所发生的一切费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3. 如果在甲方发出索赔通知后 7 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11. 违约与处罚

11.1. 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的 5% 的违约金。

11.2. 乙方交付的设备不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方须向甲方支付合同金额的 5% 的违约金。

11.3. 任何一方无正当理由取消合同，则应向对方支付合同总价的 10% 作为违约赔偿金。

12. 合同终止

如果乙方违约，并在收到对方违约通知书后在 7 天内仍未能履约的，甲方可立即终止本合同。

13. 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地仲裁机构仲裁或甲方所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14. 其他

14.1. 本合同正本一式柒份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执叁份，合同自签字之日起生效。

14.2. 本合同未尽事宜，双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同样的法律效力。

14.3. 后附经济责任承诺书作为合同的一部分，与合同具有同等法律效力。

甲方：宁夏医科大学

乙方：宁夏思旺达科贸有限公司

法定代表人：



法定代表人：



主管校领导：

Handwritten signature of the school leader.

签约代表：

Handwritten signature of the contracting representative.

采购部门负责人：

Handwritten signature of the procurement department head.

使用部门负责人：

Handwritten signature of the department head.

开户银行及账号：银川市农行
医学院分理处 29515001040000016
地址：宁夏银川市胜利

南街 1160 号

电话：0951-6980079

开户银行及账号：招商银行股份有限公司
银川分行营业部 (95190138781100018)

地址：宁夏银川市兴庆区清和北街 26 号营业

电话：0951-6071557

签订日期：2019 年 10 月 23 日

签订日期：2019 年 10 月 23 日

